



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2026, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se acuerda la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de recursos de la sección C), glauberita, denominada «III ampliación a Río Tirón-2» n.º 3.922-2, en el término municipal de Cerezo de Río Tirón (Burgos), promovido por «Compañía Minera Río Tirón, S.A.U.». Expte.: EIAO/2021/BU/005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— Con fecha 16 de abril de 2026, se recibe solicitud de prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de recursos de la sección C) glauberita, denominada «III ampliación a Río Tirón-2» n.º 3.922-2, en el término municipal de Cerezo de Río Tirón (Burgos), promovido por Compañía Minera Río Tirón, S.A.U, hecha pública por Resolución de 15 de junio de 2022 (B.O.C. y L. núm. 119, de 22 de junio de 2022).

La solicitud cumple con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, justificándose en la explotación racional de las reservas de mineras para acomodarse a las necesidades del mercado y optimizar la eficiencia extractiva.

Segundo.— En base a lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos solicita informe a las administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Habiéndose solicitado informe a las siguientes administraciones públicas:

- Subdelegación del Gobierno en Burgos
- Confederación Hidrográfica del Ebro
- Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (AMN)
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos (Urbanismo)
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos (Carreteras)
- Sección de Protección Civil de la Delegación de la Junta de Castilla y León
- Diputación Provincial de Burgos
- Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón
- Ecologistas en Acción de Burgos

Las respuestas recibidas (Servicio Territorial de Cultura y Turismo, Servicio Territorial de Industria (Energía y Minas), Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Servicio Territorial de Medio Ambiente (AMN), Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos (Carreteras) y Sección de Protección Civil) no identifican cambios en los elementos esenciales que sirvieron para la evaluación ambiental del proyecto.

Tercero.– Con fecha 11 de junio de 2026 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos emite propuesta por la que se acuerda la prórroga de la vigencia del citado informe de impacto ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las funciones establecidas según artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 b) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Segundo.– El artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental, estableciendo que perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

Ahora bien, en el mismo artículo se contempla la posibilidad de que el promotor solicite la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el párrafo anterior.

De acuerdo con ello, prevé que el órgano ambiental pueda estimar la solicitud y ampliar el plazo de vigencia por dos años adicionales, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Tercero.— A la vista de los informes emitidos por las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia se constata que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Concurriendo las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cabe prorrogar la vigencia de la citada declaración de impacto ambiental por dos años adicionales, por lo que su vigencia queda ampliada hasta el 23 de junio de 2028.

De acuerdo con lo preceptuado en el citado artículo, si transcurrido este plazo no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Vistos los antecedentes expuestos, así como los fundamentos de derecho mencionados y demás normas vigentes de general aplicación,

RESUELVO

Prorrogar la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de recursos de la sección C) glauberita, denominada «III ampliación a Río Tirón-2» n.º 3.922-2, en el término municipal de Cerezo de Río Tirón (Burgos), promovido por Compañía Minera Río Tirón, S.A.U, hecha pública por Resolución de 15 de junio de 2022 (B.O.C. y L. núm. 119, de 22 de junio de 2022), ampliándose hasta el 23 de junio de 2028.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta Resolución se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los Ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Burgos, 18 de junio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ROBERTO SAIZ ALONSO